

1501465-67.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... a materialidade dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores narrados na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado (por duas vezes) e corrupção de menores, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), Auto de Exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1501465-67.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501465-67.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2016194/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 9564590 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

466/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2016194 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

466/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENDREW ROCHA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ENDREW ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º II, por duas vezes, na forma do artigo 70 ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 23h12, na Avenida Valdemar Carlos Pereira, 673 - Vila Matilde, nesta Cidade e Comarca, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com os adolescentes Gustavo Patricio Machado Vieira, Wellington Everton Reis dos Santos e Willian Roberto Marques Santos, e com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida através da simulação de estarem

armados, subtraíram, para todos, 4 barbeadores, preservativo, 2 desodorantes e R\$40,00, pertencentes à Farmácia DROGARIA SÃO PAULO e duas bolsas, contendo pertences da vítima M. J. da S. de Q.

Consta da denúncia, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado, já qualificado, corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes acima referidos, com eles praticando infração penal.

Segundo a acusação, na data dos fatos, dois dos roubadores adentraram a farmácia e perguntaram por um medicamento, em ato contínuo, outros comparsas adentraram o local e, com a mão sob as vestes dando a entender que estariam armados, anunciaram o roubo, passando a subtrair produtos da farmácia, bem como se dirigiram até os vestiários, de onde subtraíram as bolsas da vítima M.J. da S. de Q. Os roubadores, ainda, desligaram os fios do sistema de monitoramento.

Narra a inicial que policiais, em patrulhamento, ao avistarem o denunciado, do lado externo do estabelecimento, usando capuz, suspeitaram da situação e manobram a viatura. Ao perceber os milicianos, ENDREW, que estava vigiando a ação delituosa, gritou “moiou, moiou” e todos fugiram correndo, tomando rumos contrários.

Relata a denúncia, ainda, que os policiais foram em direção ao grupo com maior quantidade de indivíduos, sendo que o policial Alceney logrou êxito na abordagem dos adolescentes Wellington e Willian e o policial Dias, mais a frente, abordou o adolescente Gustavo e o denunciado ENDREW, com quem localizaram uma bolsa feminina, contendo objetos pessoais, bem como uma pequena bolsa contendo giletes e preservativos. Com Gustavo, localizaram a importância de R\$40,00, bem como 2 desodorantes.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 19 de janeiro de 2020, a prisão em flagrante de ENDREW foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 51/53).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de janeiro de 2020. Nesta oportunidade foi revogada a prisão preventiva do réu (fls. 80/82).

O réu foi citado (fl. 97).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação à fl. 100.

Em decisão datada de 30 de janeiro de 2020, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 107).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as vítimas, as duas testemunhas policiais militares, tendo sido decretada a revelia do Réu.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu, em síntese, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e em regime prisional diverso do fechado, pois o réu é primário, menor de 21 anos na data dos fatos e as demais circunstâncias judiciais lhe são inteiramente favoráveis; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores narrados na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado (por duas vezes) e corrupção de menores, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), Autos de Entrega (fls. 20 e 21), Relatório Final (fls. 38/39), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima M. J. da S. de Q., narrou, em síntese, que eles chegaram as 22:00 horas, um pouquinho antes, chegaram até o balcão e perguntaram o nome do medicamento. Depois disseram "olha, é um assalto". Levaram a declarante até o caixa e depois até a sala da gerência, a declarante era no momento a gerente do plantão. Eles pediram o cofre urna e disse que não tinha a chave. Eles insistiram que tinha a chave e disse que não tinha. Um puxou a fiação das câmeras e eles empurravam. Dois subiram e dois ficaram na loja pegando mercadoria. Depois pediram para ficarem calmos e saíram. Poucos minutos depois chegou a viatura informando que tinham pegado eles. A viatura achou estranho que o rapaz mais alto estava na porta da loja. Eram por volta de seis autores que entraram na loja, falaram que estavam armados, levaram a bolsa da declarante que recuperou com tudo. Depois viu os autores que estavam dentro da viatura, foi na delegacia e reconheceu. Andrew só ficou na porta. Confirma que na delegacia reconheceu Andrew como a pessoa que ficou na porta. Andrew chegou junto com os outros. Todos os bens da farmácia foram recuperados.

Também foi ouvida em juízo, a vítima E. de A. B., que narrou, em síntese, que estavam em quatro mulheres na loja, chegaram questionando de um medicamento e, em seguida falaram que era um assalto. Um foi com a gerente no caixa e pegou dinheiro. Levaram a bolsa da gerente. Pegaram alguns desodorantes, alguns produtos e saíram. A polícia pegou um deles. Entraram seis ou sete na farmácia. Eles simularam que estavam armados, não viram arma. Ficou um maior na porta, dentro da loja. Saíram todos juntos. Confirmou o reconhecimento realizado na fase policial. Confirmou que o Réu estava junto com os adolescentes e informou que ele gritou quando a polícia passou.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha policial militar Alceney Cassio Galdino Rocha que relatou, em suma, que estavam ocorrendo muitos roubos e furtos nessas farmácias. Estava patrulhando com a viatura e viu um indivíduo com capuz e quando passou com a viatura esse indivíduo gritou e saíram indivíduos do local. Um dos indivíduos estava com uma bolsa feminina e outro estava com pertences da farmácia. Andrew era o maior de idade e com ele foi localizada a bolsa feminina.

Ainda foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Paulo Roberto Soares Dias que narrou, em síntese, que os indivíduos estavam em um grupo e entraram na farmácia para praticar roubo e um deles ficou em pé na frente da farmácia com blusa de capuz. Quando passaram ele gritou para avisar da polícia e saíram todos que estavam lá dentro correndo. Correu atrás de dois e em alguns quarteirões alcançou os dois, eram Andrew e um menor. Andrew estava com a bolsa feminina, acredita que era da atendente da farmácia e o menor estava com produtos, reconhecidos como sendo da farmácia, acha que prestobarba e desodorante. Andrew foi reconhecido no DP pela vítima.

Em juízo foi decretada a revelia do Réu.

Ao ser interrogado na fase policial o réu confessou a prática delitiva. Extrai-se do Termo de Interrogatório acostado a fl. 10: "que entrou na farmácia e logo saiu e permaneceu do lado externo vigiando. Que os meninos adentraram a farmácia e praticaram o roubo. Quando viu a viatura policial, atravessou a rua e saiu correndo. Alega que não havia nada em seu poder".

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, página 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o

roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos). Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

Na mesma senda, o seguinte julgado:

"Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400. Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente com três adolescentes e outros indivíduos não localizados.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Do crime de corrupção de menor - Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Restou comprovada a prática do delito previsto no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, tendo em vista que o réu praticou o crime de roubo juntamente com os adolescentes Gustavo Patricio Machado Vieira (14 anos - fl. 27), Wellington Everton Reis dos Santos (14 anos - fl. 25) e Willian Roberto Marques Santos (15 anos - fl. 26).

Vem a lume a Súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Outrossim, consoante elucidativos julgados:

"PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, §2º, inciso II, do Código Penal E ART. 1º DA LEI N. 2.252/54). CRIME FORMAL. NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o jovem a infração penal ou o induza a praticá-la." (STF - RHC: 111137 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 15-03-2012)

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal,

cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II - Recurso desprovido." (STF - RHC: 106894 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/02/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 DIVULG 25-02-2011 PUBLIC 28-02-2011)

Do concurso formal de crimes - Artigo 70 do Código Penal.

Tendo em vista que o réu, mediante uma só conduta, praticou dois crimes de roubo, será aplicada a pena de um só delito, mas aumentada. Ficou amplamente demonstrado que o réu cometeu dois delitos de roubo em concurso formal de crimes, haja vista os dois patrimônios distintos subtraídos de duas vítimas patrimoniais diferentes, quais sejam, 4 aparelhos de barbear, preservativo, 2 desodorantes e R\$40,00, pertencentes à Farmácia Drogaria São Paulo, bem como bolsa, contendo pertences da vítima M. J. da S. de Q.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete, em Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 2ª edição:

"Há concurso formal no roubo quando, com uma só conduta, embora composta de vários atos, são duas ou mais as vítimas da subtração".

Nesse sentido, também:

STF: "Ocorre concurso formal quando o agente rouba várias pessoas de uma só vez. Precedentes" (RT 664/369).

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática dos delitos de roubo majorado, além do delito de corrupção de menores, em concurso formal de crimes.

Destarte, ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase que o réu é primário, consoante certidão à fl. 167, razão pela qual, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada delito de roubo e 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (artigo 65, inciso I e III, "d" do Código Penal). Todavia, deixo de reduzir as penas abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda em terceira fase de aplicação da pena, à vista do concurso formal entre os delitos de roubo majorado, nos termos do artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nos termos do artigo 72 do Código Penal, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, culminando com a fixação de pagamento de 26 dias-multa.

Por fim, ainda em terceira fase de aplicação da pena, em que pese terem os crimes de roubo e corrupção de menor terem sido cometidos em concurso formal de delitos, deve ser aplicada ao caso a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal com a somatória das penas, posto que o aumento no mínimo de 1/6 acarretaria pena superior à própria cumulação, perfazendo um total de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 26 dias-multa.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena acima fixada.

Do regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. No entanto, considerando a primariedade do Réu, que contava com apenas 18 anos à época dos fatos, e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto (artigo 33, § 2º e § 3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ENDREW ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 26 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que o réu é primário e respondeu ao processo em liberdade, faculto eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA